



Nr. 612 Ministerbesprechung vom 21. Dezember 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 441–445

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Trendelenburg, Geib, Sautter, Heukamp; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Ernst, Zarden; VotrLegR Wiehl; MinR Mayer; Oberst Bitthorn; Major Reinecke; Referent Pohl; RBankKom. Ernst; Protokoll: MinR Vogels (P. I), Feßler (P. II und III).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1.) Steuerrechtliche Vorschriften.
2.) Bekämpfung des Schmuggels und Essigsäuresteuer.
3.) Hinausschiebung der Tilgung für Rentenbankzinsscheine.
4.) Zivilversorgung.
5.) Bekämpfung der Notlage der Binnenschifffahrt.
6.) Änderung des Osthilfegesetzes.
7.) Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung.
8.) Ausfuhr von Kunstwerken.
9.) Besatzungspersonenschäden.
10.) Lohnpfändung.
11.) Rechtspflege.
12.) Zuckerzoll.
13.) Postgebühren.

I. Der Reichskanzler teilte mit, daß von Seiten der Ressorts eine Reihe von Vorlagen zur Aufnahme in die zu erlassende Nachtragsverordnung des Reichspräsidenten eingegangen sei. Er stellte die

Vorlagen, die, soweit dies noch nicht geschehen war, in der Sitzung an die Herren Reichsminister zur Verteilung gelangten, zur Erörterung¹.

1.) Steuerrechtliche Vorschriften.

Einkommensteuer-Einheitsbewertung und Aufbringungsumlage – Kraftfahrzeugsteuer² – Steuerbeitreibung – Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken – Grundsteuern der Länder und Gemeinden – Finanzausgleich³.

Ministerialdirektor Dr. Zarden erläuterte die einzelnen Vorschriften der Vorlagen zu den vorgeannten Kapiteln. Bedenken wurden nicht geäußert.

Der Reichskanzler stellte demzufolge die Zustimmung des Reichskabinetts zu den Vorschlägen des Reichsministers der Finanzen fest⁴. Ausgenommen von dieser Feststellung wurde jedoch das Kapitel Steuerbeitreibung⁵.

Ministerialdirektor Dr. Zarden hatte vorgetragen, daß der Vorschlag zu diesem Kapitel auf Wünsche der Vertreter der protestantischen und katholischen Kirche zurückgehe⁶.

Der Reichskanzler äußerte jedoch Bedenken dagegen, die vorgeschlagene Regelung bereits in die zur Erörterung stehende Notverordnung aufzunehmen. Er glaubte befürchten zu müssen, daß die Ausdehnung des Pfändungsprivilegs auf die Kirchensteuer im gegenwärtigen Zeitpunkt unmittelbar vor Weihnachten kirchenpolitisch unerwünschte Folgen zeitigen werde. Daher wurde von der Aufnahme dieses Kapitels in die Notverordnung Abstand genommen.

2.) Bekämpfung des Schmuggels und Essigsäuresteuer.

Ministerialdirektor Dr. Ernst erläuterte die Vorlage des Reichsministers der Finanzen. Bedenken wurden von keiner Seite geltend gemacht⁷.

Der Reichskanzler stellte daher die Zustimmung des Reichskabinetts zur Vorlage fest⁸.

¹ Die Vorlagen sind dem Kabinettsprotokoll nicht beigelegt.

² Vgl. dazu Dok. Nr. 589, Anm. 15.

³ Vorlage der steuerrechtlichen Vorschriften mit Anschreiben des RFM vom 21.12.31 in R 43 I/2376, S. 33–67.

⁴ Vgl. die AnpassungsNotVo. vom 23.12.31, Erster Teil, RGBL. I, S. 779.

⁵ Kapitel IV des VoEntw. über steuerrechtliche Vorschriften enthielt eine Neufassung des § 369 der Reichsabgabenordnung mit folgendem Wortlaut in Abs. 1: „Die in der Zivilprozeßordnung und in anderen Reichsgesetzen enthaltenen Vorschriften, die die Pfändung von Forderungen und Ansprüchen aus nichtselbständiger Arbeit (insbesondere von Lohn-, Gehalts- und Ruhegehaltsforderungen) verbieten oder beschränken, gelten nicht für die Beitreibung direkter persönlicher Steuern, sofern diese Steuern nicht länger als drei Monaten fällig geworden sind“. In der Begründung war u. a. ausgeführt worden: „So wenig der Arbeitnehmer, von dessen Lohn eine Steuer im Wege des Steuerabzugs vom Arbeitslohn einbehalten wird, sich auf andere als die in den Steuergesetzen vorgesehenen Freigrenzen berufen kann, so wenig läßt es sich rechtfertigen, für Steuern, die (wie insbesondere die Kirchensteuer) nicht im Wege des Steuerabzugs vom Arbeitslohn erhoben werden, außer den steuerrechtlichen Freigrenzen noch besondere Pfändungsfreigrenzen vorzusehen“ (R 43 I/2376, S. 33, hier S. 51 und S. 54).

⁶ Prälat Linneborn, MdPrLT, hatte sich mit Schreiben vom 13.8.31 an den RK darüber beklagt, daß das Pfändungsprivileg der Kirchen für direkte persönliche Steuern und das Kirchgeld ab 1.4.32 nicht mehr bestehe aufgrund der Fassung der Reichsabgabenordnung vom 22.5.31 (RGBL. I, S. 161) und um Abänderung gebeten (R 43 I/1220, Bl. 244–247, vgl. auch Linneborns Telegramm vom 5.12.31, a.a.O., Bl. 259–260 mit Sichtparaphen des RK). Der Dt. Evangelische Kirchenausschuß hatte am 4.9.31 eine ähnliche Eingabe gemacht (a.a.O., Bl. 249–250). Weitere Eingaben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz Kardinal Bertram vom 12.1.32 und des Dt. Evangelischen Kirchenausschusses hierzu in R 43 I/1220, Bl. 262 und a.a.O., Bl. 275.

⁷ Der Vorlage des RFM vom 16.12.31 (R 43 I/2422, Bl. 51–55) hatte das Rkab. prinzipiell bereits am 4.12.31 zugestimmt: Dok. Nr. 586.

⁸ Vgl. die AnpassungsNotVo. vom 23.12.31, Zweiter Teil (Bekämpfung des Schmuggels) und erster Teil, Kapitel IV (Essigsäuresteuer), RGBL. I, S. 779, hier S. 782 und S. 781.

3.) Hinausschiebung der Tilgung für Rentenbankzinsscheine.

Reichsminister Dr. Dietrich erläuterte die Vorlage. Sachliche Bedenken wurden von keiner Seite geltend gemacht ⁹.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg wies jedoch darauf hin, daß der Reichsbankpräsident in einem früheren Stadium der Verhandlungen ausdrücklich gebeten hätte, vor der Verabschiedung der Verordnung gehört zu werden. Der *Reichskommissar für das Bankgewerbe* übernahm es, während der Sitzung fernmündlich bei dem Herrn Reichsbankpräsidenten anzufragen, ob er mit der Aufnahme des Kapitels in die Notverordnung einverstanden sei. Die Antwort des *Reichsbankpräsidenten* lautete dahin, daß er bitte, das Kapitel aus der zur Erörterung stehenden Notverordnung herauszulassen und für eine in Vorbereitung befindliche neue Notverordnung, durch welche die Neuorganisation der Danat- und der Dresdner Bank geregelt wird, zurückzustellen.

Das *Kabinetts* beschloß, sich diesem Wunsche des Reichsbankpräsidenten anzupassen ¹⁰.

4.) Zivilversorgung.

Auf Veranlassung des Reichswehrministers erläuterte *Oberst Bitthorn* die Einzelheiten der Vorlage ¹¹. Da sachliche Bedenken nicht geltend gemacht wurden, stellte der *Reichskanzler* die Zustimmung des *Reichskabinetts* zur Vorlage fest ¹².

5.) Bekämpfung der Notlage der Binnenschifffahrt.

Der *Reichsverkehrsminister* wies darauf hin, daß die Vorlage bereits bei den Beratungen des Reichskabinetts über den Entwurf der Vierten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 8. Dezember 1931 grundsätzlich gebilligt worden sei und daß das Kapitel damals für die jetzt zur Erörterung stehende Notverordnung zurückgestellt worden sei ¹³. Er beantragte, mit der Aufnahme dieses Kapitels in die zur Erörterung stehende Notverordnung einverstanden zu sein.

Der *Reichskanzler* stellte die Zustimmung des Reichskabinetts zur Vorlage fest ¹⁴.

6.) Änderung des Osthilfegesetzes.

Der *Reichsverkehrsminister* trug den wesentlichen Inhalt der Vorlage vor. Danach sollen in einem § 13 a gewisse Bahnbauten im Ostgrenzgebiet und im Saargrenzgebiet als „gemeinnützig und zusätzlich im Sinne des § 139 a AVAVG“ angesehen werden. Es soll erreicht werden, daß für diese Bahnbauten der freiwillige Arbeitsdienst in Anspruch genommen werden kann, so daß die Bauten beschleunigt und in der jetzigen Krisenzeit möglichst viele Arbeiter beschäftigt werden können ¹⁵.

⁹ Die Vorlage des RFM vom 21.12.31 verlängerte die Frist für die Liquidierung der Rentenbankscheine vom 31.12.42 auf 31.12.45 (R 43 I/667, Bl. 75–76, vgl. Dok. Nr. 183 und die NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 1.12.30, RGBl. I, S. 517, hier S. 592).

¹⁰ Die Vo. wurde nicht erlassen.

¹¹ Nachdem die Vorlage des RWeM vom 2.12.31 im Kabinetts gescheitert war (Dok. Nr. 594, P. 6) hatte der RWeM mit Schreiben vom 19.12.31 einen neuen Entw. vorgelegt (R 43 I/699, Bl. 91–94).

¹² AnpassungsNotVo. vom 23.12.31, Vierter Teil, RGBl. I, S. 779, hier S. 784.

¹³ Vgl. Dok. Nr. 586, Anm. 7.

¹⁴ AnpassungsNotVo. vom 23.12.31, Dritter Teil, RGBl. I, S. 779, hier S. 783. Vgl. auch das Interview des RVM vom 23.12.31, WTB Nr. 2712 (R 43 I/2133, Bl. 122).

¹⁵ Der RVM hatte der Rkei den Entw. als Ergänzung des OsthilfeGes. mit Schreiben vom 26.11.31 übermittelt. In seinem Referentenvortrag vom 8.12.31 hatte RegR Krebs den Entw. begrüßt (R 43 I/1811, Bl. 184–188).

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte bereit zu sein, im Rahmen seiner Zuständigkeit die erforderlichen Anweisungen zu erteilen, um das mit der Vorlage des Reichsverkehrsministers verfolgte Ziel auch ohne besondere gesetzliche Anordnung zu verwirklichen.

Aufgrund dieser Zusicherung des Reichsarbeitsministers zog der *Reichsverkehrsminister* seine Vorlage zurück.

7.) Durchbildung der Reichswasserstraßenverwaltung.

Der *Reichsverkehrsminister* begründete die Notwendigkeit der den Reichsministern zugewandten Vorlage und erläuterte sie in ihren Einzelheiten¹⁶.

Staatssekretär Dr. Weismann bat von einer Regelung der Materie durch Notverordnung abzusehen¹⁷.

Der *Reichspostminister* erklärte, daß auch er sich mit einer Regelung durch Notverordnung nicht ohne weiteres abfinden könne. Für ihn und seine politischen Freunde – Bayern – handele es sich dabei um eine grundsätzliche Frage¹⁸.

Der *Reichsjustizminister* äußerte Bedenken nach der Richtung, die Voraussetzung des Artikels 48 der Reichsverfassung für den Erlass einer Notverordnung schon jetzt als gegeben anzusehen.

Der *Reichsminister der Finanzen* glaubte eindringlich vor allem davor warnen zu müssen, daß durch die in der Vorlage vorgeschlagene Neuordnung der Dinge die bestehenden Schwierigkeiten endgültig behoben sein würden. Er meinte, daß durch die Neuordnung zwar die bestehenden Unklarheiten in der Geschäftsführung der Reichsverwaltung aufhören, daß aber die Schwierigkeiten mit den Landeskulturbehörden nicht aus der Welt geschafft seien.

Der *Reichsverkehrsminister* beantragte daraufhin, ihn zu ermächtigen, den bestehenden Staatsvertrag noch vor dem 1. Januar 1932 zum 31. März 1932 zu kündigen, um auf diese Weise einen wirksamen Druck auf die widerstrebenden Länderverwaltungen im Sinne einer Anpassung an die Reformnotwendigkeiten auszuüben. Diese Ermächtigung wurde erteilt.

Der *Reichskanzler* bemerkte hierzu, daß er diese Kündigung für unbedenklich halte, weil dadurch in die bestehende Regelung der Dinge nicht unmittelbar eingegriffen und eine Neuordnung im Wege der Vereinbarung mit den Ländern nicht verbaut werde. Der Reichsregierung bleibe es auch unbenommen, in einem späteren Zeitpunkt erneut zu prüfen, ob Maßnahmen aufgrund des Artikels 48 der Reichsverfassung ergriffen werden müssen. Jedenfalls könne davon in der zur Erörterung stehenden Notverordnung Abstand genommen werden¹⁹.

¹⁶ Nach Art. 97 und 171 RV sollten die Wasserstraßen bis zum 1.4.21 auf das Reich übergehen. Durch Reichsgesetz vom 29.7.21 (RGBl. S. 961) war ein vorläufiger Staatsvertrag über den Übergang der Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich in Kraft getreten: diese Edition, Das Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 151, P. 5 und Dok. Nr. 5 und Dok. Nr. 210, P. 1 und P. 2. Der RVM hatte mit Schreiben vom 19.12.31 einen VoEntw. über die endgültige Regelung der Wasserstraßenverwaltung vorgelegt (R 43 I/2152, Bl. 112–120).

¹⁷ Trotz mehrerer Verhandlungen im Jahre 1930 hatte Preußen sich nicht mit dem RVM über Einzelheiten der Wasserstraßenverwaltung einigen können und auf Schreiben des RVM nicht reagiert. Der RVM hatte daher vorgeschlagen, die bestehenden Meinungsverschiedenheiten in persönlichen Verhandlungen mit Preußen auszuräumen (Vermerk von RegR Krebs vom 14.12.31 in R 43 I/2152, Bl. 111).

¹⁸ Der Bayer. MinPräs. Held bat mit Schreiben vom 6.5.32 den RK, es bei der seit 1921 geltenden Regelung zu belassen (R 43 I/2152, Bl. 144–146, mit Sichtstrich des RK).

¹⁹ Mitteilung über die Kündigung des vorläufigen Staatsvertrags zum 1.4.32 in WTB vom 28.12.31 (R 43 I/2152, Bl. 124–125). Die Verhandlungen mit den Ländern führten zu keiner Einigung.

8.) Ausfuhr von Kunstwerken.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das *Reichskabinett* sich mit der Aufnahme dieses Kapitels bereits in einer früheren Sitzung grundsätzlich einverstanden erklärt habe²⁰.

9.) Besatzungspersonenschäden.

Staatssekretär Zweigert trug den Inhalt der Vorlage vor. Sie wurde ohne besondere Aussprache vom *Reichskabinett* genehmigt²¹.

10.) Lohnpfändung.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das *Reichskabinett* sich mit der Aufnahme dieses Kapitels bereits in einer früheren Sitzung grundsätzlich einverstanden erklärt habe²².

11.) Rechtspflege.

Der *Reichsminister der Justiz* erläuterte die Einzelheiten der Vorlage. Sie wurde ohne besondere Aussprache genehmigt²³.

Abschließend stellte der *Reichskanzler* die Zustimmung des *Reichskabinetts* dazu fest, daß die vorgeannten Kapitel, soweit sie die Billigung des *Reichskabinetts* gefunden haben, in einer einheitlichen Notverordnung zusammengefaßt, dem Herrn Reichspräsidenten vorgelegt werden sollen. Die Veröffentlichung soll am Mittwoch, den 23. Dezember 1931, erfolgen²⁴.

12.) Zuckerzoll.

Der *Reichsminister der Finanzen* trat für die Aufrechterhaltung des Zuckerzolls ein²⁵.

In gleichem Sinne sprach sich der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* aus. Er hielt es nicht für möglich, in diesem Jahre noch die Bestimmungen zu ändern.

Der *Reichskanzler* bedauerte, wenn beim Zucker keine Preisermäßigung erfolgen könnte. Eine Ermäßigung der Zuckersteuer, die an sich geboten wäre, käme aus reparationspolitischen Gründen nicht in Frage.

²⁰ Vgl. Dok. Nr. 607, P. 6.

²¹ Mit Schreiben vom 1. 12. und vom 15.12.31 hatte der RIM einen VoEntw. über eine monatliche Rentenzahlung anstelle der bisher geltenden vierteljährlichen Vorauszahlung vorgelegt. Außerdem sollte der VoEntw. die Möglichkeit eröffnen, rechtskräftige Renten herabzusetzen oder zu entziehen, wenn Umstände bekannt werden, die eine derartige Maßnahme rechtfertigen (R 43 I/801, Bl. 281–284). Vgl. den Fünften Teil der AnpassungsNotVo. vom 23.12.31, RGBl. I, S. 779, hier S. 786.

²² Vgl. hierzu Dok. Nr. 607, P. 2 und die AnpassungsNotVo. vom 23.12.31, Siebenter Teil § 2 (RGBl. I, S. 779, hier S. 786); siehe auch Dok. Nr. 761, P. 2.

²³ Die Vorlage des RJM vom 19.12.31 ergab sich aus der Notwendigkeit, daß die bayer. Reg. das Oberlandesgericht Augsburg mit dem Oberlandesgericht München vereinigen wollte; die Vorlage wollte sicherstellen, daß die an aufgelösten Gerichten zugelassenen Anwälte auch bei dem Gericht zugelassen werden konnten, das an die Stelle des aufgelösten Gerichts trat (R 43 I/1224, Bl. 225–226). Der § 1 des Siebenten Teils der NotVo. zur Anpassung einiger Gesetze vom 23.12.31 (RGBl. I, S. 779, hier S. 786) ermächtigte die RReg., in Ergänzung des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Rechtsanwaltsordnung besondere Vorschriften für den Fall der Aufhebung oder Zusammenlegung von Gerichten zu erlassen.

²⁴ Die Vo. des RPräs. zur Anpassung einiger Gesetze und Voen an die veränderte Lage von Wirtschaft und Finanzen (AnpassungsVo.) vom 23.12.31 wurde am 23.12.31 im RGBl. 1931 I, S. 779 veröffentlicht.

²⁵ In einer gemeinsamen Vorlage vom 18.12.31 hatten der RFM und der REM die Fortdauer des erhöhten Zuckerzolls über das Jahr 1931 hinaus mit Rücksicht auf den notleidenden Zuckerrübenanbau verlangt. Nach dem Ges. vom 26.3.30 (RGBl. I, S. 88) sollte ab 1.1.32 der normale niedrigere Zuckerzoll gelten (R 43 I/2422, Bl. 56–59).

Auch der *Reichsarbeitsminister* wies auf die Bedenken hin, die der Aufrechterhaltung des Zuckerpreises entgegenstünden.

Reichsminister Schlange hielt es im Interesse der Landwirtschaft für notwendig, den Zuckerzoll aufrechtzuerhalten. Andernfalls würde es nicht möglich sein, die Zuckerrübenpreise einigermaßen auskömmlich zu gestalten. Die enormen Vorräte seien unter der Voraussetzung beliehen, daß der Zuckerpreis der gleiche bleibe.

Das *Reichskabinett* trat dem Vorschlag des Reichsministers der Finanzen bei ²⁶.

13.) Postgebühren.

Der *Reichspostminister* gab einen eingehenden Überblick über den Stand des Postetats. Er wünschte Senkung der Gebühren in Höhe der Ersparnisse aus den Gehalts- und Lohnzahlungen ²⁷.

In ähnlichem Sinne sprachen sich der *Reichswirtschaftsminister*, *Reichsminister Schlange* und der *Reichsarbeitsminister* aus, letzterer allerdings unter dem Vorbehalte, daß der Etat in Ordnung bleibe als Voraussetzung für die Erhaltung der Währung.

Nach *längerer Aussprache* bestand *Einverständnis* darüber, daß die Postgebühren, insbesondere für die Paketbeförderung, möglichst umgehend gesenkt werden sollen. Die endgültige Entscheidung wurde vorbehalten ²⁸.

²⁶ Vgl. die Vo. über Zolländerungen vom 21.12.31 (RGBl. I, S. 789).

²⁷ Vgl. Dok. Nr. 594, P. 11. Gegen eine Senkung der Postgebühren in Höhe der Ersparnisse sprach sich der RKom. für Preisüberwachung Goerdeler in seinem Schreiben vom 22.12.31 an RK Brüning (vgl. Dok. Nr. 594, Anm. 18) aus: „Vor allen Dingen aber ist es natürlich unmöglich, bei den Gas- und Elektrizitätswerken überhaupt irgendwelche Preissenkungen durchzuführen, wenn der Post die Gebührensenkung dadurch unmöglich gemacht wird, daß das Reich den Ertrag der Besoldungskürzungen für sich beansprucht, um den Etat auszugleichen. Denselben Anspruch erheben dann natürlich Gemeinden und Gemeindeverbände ihren Gas- und Elektrizitätswerken gegenüber, und zwar mit noch größerer Berechtigung, weil ja auf den Gemeinden und Gemeindeverbänden die unabsehbare und immer weiter steigende Last der Betreuung der Wohlfahrtserwerbslosen ruht. Wenn man aber überhaupt mit einem gewissen Vertrauen den Sprung auf eine andere Wertbasis machen will, wenn man sogar die schweren Bedenken der Gemeinden und Gemeindeverbände hinsichtlich der Tarife der Gas- und Elektrizitätswerke überwinden will, dann muß die Post mitspringen“ (R 43 I/2003, Bl. 243). Vgl. Dok. Nr. 614, Anm. 3.

²⁸ Zum Kabinettsbeschluß siehe Dok. Nr. 614, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 612 Ministerbesprechung vom 21. Dezember 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2122–2128 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D612>